



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0082091-41.2016.8.26.0050 - Controle nº 1974/2016**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MICHAEL NISE DE ALMEIDA. e outro**

Juíza de Direito: Dra. **Eliana Cassales Tosi**

Vistos.

DALILLA VILAS BOAS MOREIRA e MICHAEL NISE DE ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, *caput*, e artigo 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 69, *caput*, do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 28 de setembro de 2016, por volta das 12h30min, na Rua Atilio Perrela, nº 122, São Lucas, São Paulo, SP, agindo em concurso e com identidade de objetivos, cada qual aderindo à ação do outro, foram surpreendidos pelos policiais civis quando traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para fornecerem ao consumo de terceiros, as seguintes drogas: a) a indiciada: 16 pinos de crack, com peso líquido de 3,0g; 03 porções de maconha, com peso líquido de 4,4g; e 04 saquinhos plásticos de cocaína, com peso líquido de 1,5g; b) o indiciado: 05 sacos plásticos de cocaína, com peso líquido de 1,5g; 20 pinos plásticos de crack, com peso líquido de 5,1g; e 10 porções de maconha, com peso líquido de 21,4g. Substâncias estas entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo, ainda, apreendida a quantia de R\$163,00 em espécie, um maço de cigarro em forma de caixa e um telefone celular Motorola. Para mencionado tráfico de drogas os denunciados associaram-se. Extraí-se da denúncia que os policiais civis estavam realizando trabalho de campo em local notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas, local esse denominado “favela do mata porco”, quando visualizaram os indiciados, em movimentação suspeita, pois outras pessoas deles se aproximavam, aparentemente entregavam-lhes dinheiro e recebiam a droga. Permaneceram acompanhando a movimentação à distância, a fim de confirmarem a ocorrência de tráfico e identificarem o esconderijo das drogas. Conclui a inicial que o indiciado Michel foi abordado pelo policial João Alberto, sendo que, em busca pessoal, nada de ilícito foi com ele encontrado, contudo, tal policial encontrou próximo do mesmo, um saquinho contendo cinco papérolas de cocaína, vinte pinos de crack e dez porções de maconha. Com a indiciada o policial Paulo Caetano encontrou quatro papérolas de cocaína, dezesseis pinos de crack e três trouxinhas de maconha, tendo a indiciada retirado de seu sutiã a quantia em dinheiro já referida. Diante dos fatos, deram voz de prisão em flagrante aos indiciados. Os acusados foram notificados (fls.142 e 185), sendo-lhes nomeada a Defensoria Pública que apresentou Defesa Preliminar a fls. 191. A denúncia foi recebida por decisão datada de 19 de julho de 2017 (fls.192). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pelas partes, Policial Civil João Alberto Gomes Correa Júnior e Policial Civil Paulo Caetano dos Santos Júnior, seguindo-se ao interrogatório dos réus. Encerrada a instrução, seguiram-se os debates orais, conforme acima consignado. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente. A conduta imputada aos réus subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. A peça acusatória está amparada na prova da materialidade – Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência nº 2333/2016 – fls. 10/13; Auto de Exibição e Apreensão – fls. 14/16; Laudo de Constatação nº 445417/2016 a fls. 19/22 e laudo de exame


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

químico toxicológico – 154/157, 168/172, cuja conclusão foi resultado **positivo para Cocaína e tetrahidrocanabinol**, bem como a prova oral colhida. A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas. **Foi ouvida em juízo a testemunha Policial Civil João Alberto Gomes Correa Júnior**, extraindo-se de seu depoimento, em suma, que se recorda dos réus presentes em audiência e da ocorrência. Receberam denúncia de tráfico na “*favela do mata porco*” e foram para o local. Ficaram “*campanando*”, distantes, observando o movimento. O réu estava em uma praça em pé e a moça estava sentada em um banco. Observaram movimentos de pessoas que iam por vezes até o réu e as vezes até a ré. Próximo ao réu encontraram droga, no chão. Quando foram abordar a ré, ela estava de costas, e não viu a presença dos policiais. Quando a ré virou jogou fora uma caixa de cigarros e no interior dessa caixa tinha droga, não lembra se era cocaína ou pedra. Essa praça fica ao lado da “*favela*”. A ré retirou dinheiro do sutiã. A ré admitiu que o dinheiro era da venda de drogas. A droga encontrada no chão estava embalada para a venda, não lembra a natureza da droga. Na praça a ré confessou e o réu negou. Na delegacia o réu confessou informalmente. A denúncia não declinava características físicas, nem nomes. O único episódio que conhece dos réus é o do dia da prisão. A campana durou mais ou menos uma hora e viram duas ou três pessoas se aproximar, duas indo até o réu e uma indo até a ré. Viu o réu e a ré conversando por sinais. **Em juízo também foi colhido o depoimento da testemunha Policial Civil Paulo Caetano dos Santos Júnior**, extraindo-se de seu depoimento, em síntese, que se recorda dos réus presentes em audiência. O local é conhecido por venda de entorpecente e foram em campana, observando por certo período, dentro de veículo descaracterizado. O local é uma praça e puderam observar que alguns usuários dirigiam-se aos indiciados e faziam a compra. Os dois réus interagiam entre eles. No momento da abordagem verificaram que a ré dispensou uma caixa de cigarro e havia entorpecente dentro, cocaína em pinos e crack. Tinha uma certa quantidade de maconha próximo ao réu, em um saquinho escondido em uma moita. Também tinha pinos de cocaína no interior desse saquinho. No momento, a princípio, os réus negaram. A ré retirou dinheiro guardado no sutiã e admitiu que era dinheiro proveniente da venda de drogas. O réu também depois assumiu que estava “na função”. Os réus estavam associados, porque interagiam. A ré está da mesma forma, com o cabelo mais cumprido. A campana durou aproximadamente uma hora e meia. Viram cinco ou seis indivíduos se aproximando, não sabendo precisar quantos se aproximaram do réu e quantos se aproximaram da ré. A denúncia não declinava nomes ou características físicas. **Ao ser interrogado em Juízo, o réu Michael negou a acusação**. Extrai-se do interrogatório do réu, em síntese, que é solteiro. Não tem filhos. Está preso por uma “cadeia” revogada. Foi preso em 2013 em flagrante por tráfico e condenado a 1 ano e 8 meses, mas depois foi condenado a um pena de 5 anos no regime semiaberto. Está preso desde fevereiro de 2017. Tem a dizer que quando foi parado estava fumando maconha, mas não estava praticando tráfico. Não pode falar nada da Ré, porque não viu. Não conhecia a ré. Não conhecia os policiais. No outro processo foi réu confesso. **Ao ser interrogada em juízo, a ré Dalilla também negou a acusação**, extraindo-se de seu interrogatório, em síntese, que é solteira e não tem filhos. Mora com a mãe e irmãs na Vila Matilde, em casa alugada. Está cursando supletivo no colégio Astolfo, no período noturno, colégio público. Está trabalhando em um “box” no Brás, como vendedora de roupas femininas, sem carteira assinada. Estava esperando uma amiga que iria emprestar um dinheiro para a mãe pagar o aluguel. A amiga que iria emprestar o dinheiro se chama Isabela Gonçalves. Tinha R\$ 100,00 guardado no sutiã. A amiga Isabela iria emprestar R\$ 500,00 e iria juntar com os R\$ 100,00 e iria entregar os R\$ 600,00 para a mãe. O aluguel era de R\$ 676,00 da antiga casa. Na época fazia “bicos” em corridas e aquele R\$ 100,00 tinha pegado com “Damaris”, uma amiga. A Damaris estava lhe devendo esse dinheiro e pagou à declarante uns dois dias antes. Quando está sem bolsa guarda dinheiro no sutiã. Não estava com caixa de cigarros. Não estava nem a dez minutos na praça. Não conhecia os policiais. Os policiais não teriam motivo para incriminar a interroganda. A amiga mora na comunidade. Ocorre que diante dos depoimentos dos policiais civis e demais elementos de prova, a versão apresentada pelos réus restou isolada no conjunto

0082091-41.2016.8.26.0050 - lauda 2


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-los. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos Policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, ressaltando que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido TJSP: ***“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).*** Estão presentes importantes evidências que apontam a narcotraficância, tais como: **a)** pela considerável quantidade de porções de drogas apreendidas, não se olvidando natureza e diversidade (*maconha, cocaína e crack*); **b)** pela forma de acondicionamento das drogas; **c)** pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que os réus traziam e guardavam as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. **Do crime de associação para o tráfico** Não restou suficientemente demonstrada com a segurança que se exige para a condenação que os réus integravam grupo **estável e permanente** criado com o fim específico de fomentar o tráfico de entorpecentes. Com efeito, a prova oral colhida demonstra com segurança a prática do crime de tráfico, mas, narra o ocorrido no dia da prisão, e, apesar dos depoimentos das testemunhas, não há nos autos informações de outros episódios envolvendo os réus ou mesmo notícia de eventual denúncia de tráfico por parte dos mesmos. Consoante os magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em *Leis Penais e Processuais Penais comentadas*, 3ª edição, 2008, Editora RT, pág. 335: *“associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa”*. (grifos nossos). E nos ensinamentos de Ricardo Antonio Andreucci, em *Legislação Penal Especial*, 3ª edição, 2007, Editora Saraiva, pág. 67: *“Essa associação, entretanto, deve ter um mínimo de estabilidade”*. (grifos nossos). Consoante elucidativos julgados extraídos da obra acima citada: *“Para caracterizar o crime do art. 14, a associação deve ser estável”* (STF – RTJ 170/291). *“O delito de associação para o tráfico, previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/76, não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade dirigida à prática do crime visado”* (TJSP – RT 779/571). **Reconhecida a ocorrência do delito de tráfico e a responsabilidade dos acusados, passo à fixação da pena: RÉ DALILLA VILAS BOAS MOREIRA** Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico **na primeira fase** que a ré, com 19 anos à época dos fatos, é **primária** e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da folha de antecedentes a fls. 133. Assim, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na **segunda fase** reconheço a circunstância atenuante da **menoridade**, mas deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: *“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”*. Em **terceira fase**, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. No caso em tela, a ré é **primária e menor**, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado

0082091-41.2016.8.26.0050 - lauda 3


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

artigo 33 da lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, **diminuo a pena de dois terços**, culminando com a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e a pecuniária de 166 dias-multa. Registre-se que, consoante os ensinamentos de Ricardo Antonio Andreucci, em Legislação Penal Especial, Editora Saraiva, 3ª Edição, 2007, pág. 54: **“Portanto, caberá ao Ministério Público, no processo, provar que o agente se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. Sem essa prova, a causa de diminuição de pena não poderá deixar de ser aplicada, satisfeitos os demais requisitos legais”**. (grifos nossos). Considerando as razões expostas durante a aplicação da pena, a **primariedade**, **menoridade**, e, considerando, também, que a quantidade de droga apreendida ao menos denota que não se trata de estruturado tráfico de drogas, fixo o regime **aberto**, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal. O crime em comento não é equiparado a hediondo. No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque a ré é **primária**, **menor** e realizava tráfico de pequena monta para terceiro, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante. Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, *Habeas Corpus* nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa: “(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, **é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal.** (...)”. (grifos nossos). E, conforme já decidiu o Excelso Pretório: “Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. **Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha**. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. **Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade.** Reprimenda inferior a quatro anos, **reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis**. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. **Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade.** Precedentes do STJ e STF”. (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos). Consoante elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: “**TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 132,2 gramas de maconha e 57 gramas de cocaína. Configuração. Prisão em flagrante. Confissão policial. Retratação em juízo isolada. Depoimento dos policiais militares, que o prenderam em flagrante. Intuito mercantil evidenciado. Natureza, quantidade e modo de acondicionamento. Não comprovação, ademais, de atividade lícita remunerada. Ausência de condição financeira para suportar as despesas do consumo pessoal. Condenação mantida. PENA. Substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedentes do STJ e do STF. Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Fixação do regime aberto. Correção dos dias-multa. Apelo defensivo parcialmente provido para estes fins**”. (TJ-SP - APL: 00872974120138260050 SP 0087297-41.2013.8.26.0050, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 14/04/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2015). (grifos nossos). Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade da ré, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na **prestação de serviços à comunidade**, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de **multa**, no valor de dez dias-multa, que se somarão à pena pecuniária anteriormente imposta, tudo, com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, e artigo 46, do Código Penal. A substituição é permitida, desde que hajam requisitos legais, pelo HC nº 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010) e

0082091-41.2016.8.26.0050 - lauda 4


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Resolução nº 5, de 2012, do Senado Federal. Registre-se, por oportuno, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça determinou a revisão do entendimento consolidado pela Terceira Seção no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600 (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/03, DJe 26/04/2013), a fim de acolher a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo. *PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminoso.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. **Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.** (STJ – Petição nº 11.796 – DF (2016/0288056-2), Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 23/11/2016, Terceira Seção). (grifos nossos). **RÉU MICHEL NISE DE ALMEIDA** Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico **na primeira fase** que o réu, apesar de **reincidente específico**, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, não ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme se infere da folha de antecedentes acostada a fls. 134/136. Assim, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Em **segunda fase**, aumento a pena em um sexto, diante da agravante da **reincidência específica**, culminando com a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Com efeito, conforme se infere da folha de antecedentes e da certidão de objeto e pé da 20ª Vara Criminal acostada a fls. 147/148, o réu ostenta condenação anterior por tráfico de drogas, com trânsito em julgado para a Defesa aos 31/08/2016. Registre-se que não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o acusado é **reincidente específico**, conforme mencionado. O redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que a pena poderá ser reduzida desde que o agente seja primário, de bons antecedentes. Assim, inviável aplicação do redutor ao réu reincidente específico, que se encontra em cumprimento de pena em razão de condenação anterior por cometimento do mesmo crime (tráfico), a denotar que continua a fazer do tráfico seu meio de vida. Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, não há como fixar ao Réu Michael, **no presente caso**, regime diverso do **inicial fechado** para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se que o réu é reincidente específico e se encontra em cumprimento de pena em razão da condenação anterior. Não se mostra viável, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo*

0082091-41.2016.8.26.0050 - lauda 5


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

44 e seguintes do Código Penal, pois, além de a pena ser superior a quatro anos, o Réu Michael é reincidente específico. **DISPOSITIVO** Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** os réus **DALILLA VILAS BOAS MOREIRA e MICHAEL NISE DE ALMEIDA**, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, *caput* da Lei nº 11.343/06, impondo, ao Réu Michael, a pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial **fechado**, além da pecuniária no valor de 583 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo, e, à Ré Dalilla, a pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial **aberto**, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa, da forma anteriormente especificada, além da pecuniária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo e; **ABSOLVO** os Réus **DALILLA VILAS BOAS MOREIRA e MICHAEL NISE DE ALMEIDA**, qualificados nos autos, da imputação do cometimento do crime tipificado no artigo 35, *caput* da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida. Considerando que a ré Dalilla respondeu a este processo em liberdade, faculta-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com relação ao réu Michael, considerando v. Acórdão do e. TJSP às fls. 126/130 do apenso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. **O réu Michael é reincidente específico.** A condenação anterior não foi suficiente para corrigir a sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu Michael. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea *a*, da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno cada réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária. Defiro a incineração da droga apreendida, com as cautelas da lei, nos termos do artigo 32 da Lei nº. 11.343/06, oficiando-se ao D. Delegado de Polícia para as providências cabíveis, reservando-se quantidade suficiente para contraprova (capítulo V, seção V, item III, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea *b*, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº 11.343/06, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$163,00), em prol do Fundo Nacional Antidrogas – Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Cobre-se o mandado de prisão do réu Michael devidamente cumprido e corrija-se a tarja do processo, fazendo constar "réu preso". **Publicada** esta em audiência, **registre-se e cumpra-se**, saindo as partes **intimadas**, inclusive quanto ao prazo recursal. **Tendo em vista que ambas as partes manifestaram que não pretendem recorrer da sentença, pela MM. Juíza foi dito:** certifique-se o trânsito em julgado para as partes e expeçam-se as guias de recolhimento definitivas, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente. Elabore-se o cálculo da multa, intimando-se os réus para pagamento no prazo de dez dias. Certifique a zelosa Serventia a existência de objetos apreendidos sem destinação, vindo a seguirem conclusos, se for o caso. Autorizo xerox. **NADA MAIS.**

São Paulo, 24 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**